Fructus beneficiornm, lite pendente depo- neìidi,apiid idoncam personam a indice eliijendam deponi debent, non obstan- tibus quibusciimque statutis disponenti- bus quod capitula et canonici eos re- cipiant 1.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. · Latin

XCI.

Fructus beneficiornm, lite pendente depo- neìidi,apiid idoncam personam a indice

eliijendam deponi debent, non obstan- tibus quibusciimque statutis disponenti- bus quod capitula et canonici eos re- cipiant 1.

Pius episcopus servus servorum Dei,

ad perpetuam rei memoriam.

Exurrtium

Cordi nobis est lites minuere, et a la- boribus subdilos , maxime personas ec- clesiasticas divino cultui dedilas, relevare.

Beneficio- J.'"™ f,u'ctu's"iué pen'ien'e pei cipiebanlur a capituiis ei ca- nonicis, vigore eorum sutuio- """"efficfeban- "" ìmmortaies

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, in pie- risque cathedralibus et coUegialis eccle- siis, earum constiLutionibus et statutis, ' _ _ ' etiam a Sede Apostolica approbatis et confirmatis, cautum sit quod, occurrenti- . , . bus litibus et conlroversiis inter provisos de dignitatibus, officiis, canonicalibus et praebendis, porlionibus et praestimoniis caeterisque beneficiis ecclesiasticis quali- tercumque qualificatis , tam ordinaria quam apostolica auctoritale , tam super illorum provisione seu institutione aut possessione, quam illorum idoneilale et habilitate, aut ex quavis causa, et eorum- dem ad dignitates , canonicatus et prae- bendas caeleraque beneficia ecclesiastica praedicta admissione et receptione, et ca- pitulum et canonicos caeterasque capi- tulares personas , ad quos admissio et receptio , tam de iure quam ex consue- tudine, spectat et pertinet, aut etiam alias personas ecclesiaslicas asserenles beneficia praedicta ad se de iure spedare, ipsi sic provisi interim beneficiornm huiusmodi, fructus ac distribulioues non percipiant, sed capitulum el canonici illas vel in suos usus et utilitatem converlendas, seu restituendas ei, cui de iure restiluendae erunt, recipiant, prout in dictis constitu-

l De sequestrìs aulem a iudicibus decerncnrlis super fruciibus beneficiornm lite pendente, vide Pii IV fonslitulionem xxii, SamlUsimut, huius tomi pag. 77.

Ad. e. Ib68 664 BULLARII'M ROMANUM An. C. 1868

tionibus et stalutis seii consiieliidinibus contiiietiii', quo l'aclumest ul liles^ Imiiis- modi imniortales efficiantur, nec earuni optalus iìnb videri possit.

Hic Poniitei modo decenni «05 deponi de- bere penes idn- aiudiceeiigeu-

§ '2. Uinc est quod nos hac noL^lia per- petuo valilura constitutione , auctoiilate aposlolica statuimus atque deceruimus ,. . ,

^^j fnictus, l'edditus ot proveiitus ac distribiiliones caeleraque eniolunienta , quae, vigore constitulionuni , consuelu- dinuin el statutorum praedictorum , a capitulo et canonicis recipienda, ut prae- niittitur, erant, ampliusnon ab eisdem ca- pitulo el canonicis recipiantur, sed penes personam fide el tacultatibus idoneam per iudicem, corani quo causae buiusmodi pendere repertae tiierint , eligendam el nominandani deponantur, restituenda ei, cui de iure postea restituenda l'uerint.

Decreium ir-

§ 3. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavlsaucloritale fungentes, in quavis instantia indicali debeie, sublata eis el eorum cuilibet quavis aliler iudi- candi et interpretandi facultate ; irriluni quoque el inane decernimus , si secus super bis a quoquara, quavis auctoritale, scienter vel ignoranter, contigeril attentari.

ciausuiae de- togaioriae

§ 4. Non obstantibus praemissis ac quibusvis apostolicis , necnou in provin- cialibus ct svnodalibus concibis edilis, ge- neralibus vel speciaiibus, constitutionibus et ordinationibus; et quarumvis ecclesia- rum praediclaruni, etiara iuramento, con- firmatione apostolica vel quavis alia lii- mitate roboralis, stalutis et consuetudini- bus , eliam immeraorabilibus; privilegiis quoque, indultis et Utteris apostolicis, illis eorunKjue capilulis et superioribus per quoscumque Romanos Pontifices praedo- cessores noslros ac nos el Sedem Apo- slolicam, sub quibuscumque lenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam deroga- loriarum derogaloriis aliisque etìicacio- ribus el insolilis, clausulis, necnon irrilan- tibus et aliis decrelis, etiam motu proprio et ex certa scienlia, ac quavis, eliam im- periali vel regali^ consideralione vel in- slanlia, el alias quomodolibel concessis, approbatis el innovalis, quibus omnibus, etiam si prò illoium sufficienti derogatione specialis, specifica, individua et expressa, non aulem per clausulas generales idem importanles, menilo seu quaevis alia expiessio babenda, aul aliqua alia exqui-

sita forma ad boc servanda Ibrel, perinde ac si lenores buiusmodi de verbo ad ver- bum,nibil peniUis omisso, inserii, el forma in illis tradita observala foret , prò suCQ- cienter expressis babentes , specialiler et expresse derogamus , conlraiiis quibus- cumque.

Fide» e^em-

§ 5. Volumus aulem quod praesentium Iransumplis, maiiu alicuius notaru publici subicriptis, el sigillo alicuius personae in dignilate ecclesiastica constitulae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibealur , quae praesenlibus adhibe- retur, si forenU.exbibilae vel oslensae.

fo™^ pubu-

§ 0. Quodque lilterae ipsae inCamerae et Cancellariae Aposlolicarum et Audien- liae causarum Palati! Apostolici valvis, el in acie Campi Florae^ dimissisinibicopiis, publicatae et affixae , omnes ila afilciant el arclenl ac si illis personalilerintiniatae fuissenl. Nulli ergo etc.

Dnlum Romae apud S. Petrum, anno Incarnalionis dominicae millesimo quin- gentesimo sexagesimo octavo, tertio ka- lendas aprilis , pontificatus nostri anno tertio.

Dal. liie 30 niailii 1558, pontif. iuino ili

Source. Open the source witness. 1862 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-07, 1862-turin-bullarium-volume-07-latin. Source-derived reading-order LF lines 82767-82938. Exact scan leaf bounds 719-720; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T18:37:49Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.